



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבוים

תיק תביעה מס': 98/06

בענין :

1. **אורן ארנון**
2. **ידידיה חיים בן טור**
3. **נוימן צבי ואידה**

כולם ע"י ב"כ עוה"ד יגאל גולן
שד' יצחק 18 - חיפה
טל': 8381835 פקס: 8101548

התובעים

נ ג ז

שרון נוי

ע"י ב"כ עו"ד בנימין מ' שגיב
שד' מוריה 130 - חיפה
טל: 8345243 פקס: 8252652

הנתבעת

פ ס ק - ד י נ

1. עסקינן בתביעה לצו מניעה קבוע שהגישו בעלים של שלוש דירות בבית משותף נגד בעלת דירה אחרת באותו בית משותף, שיאסור על האחרונה לבצע שינויים ברכוש המשותף ובדירתה כדלהלן:

(א) פתיחת פתח בצורת דלת בקיר החיצוני מערבי של דירתה והתקנת גגון מעליו.

(ב) הריסה ו/או שינויי בקרקע הצמודה לדירתה והפונה לחזית הבית (בסמוך למקום בו הינה מתעתדת לפתוח הפתח), לרבות התקנת ריצוף.

(ג) בניית מדרגות שיחברו בין דלת הכניסה המתוכננת לבין מפלס השביל אל הבית הנמצא במפלס גבוה יותר.

2. כתב התביעה גם עתר לצו עשה, בנוגע לחלל שחפרה הנתבעת תחת דירתה אך היות והצדדים הגיעו בהמשך להסכמות בענין ועתירה זו הוסרה מבין הסעדים המבוקשים לא ארחיב בתאור המבוקש.

3. הבית המשותף הנדון נמצא ברח' זרובבל 15, חיפה ומזוהה כחלקה 58 בגוש 10767. על פי צו רישום הבית המשותף מורכב הבית ממבנה אחד בן 3 קומות ומונה בסה"כ 9 יחידות.

4. להגנתה טוענת הנתבעת כי ניתן לה היתר בניה לביצוע העבודות, כי עומדת לה הסכמה במפורש או בשתיקה לביצוע העבודות, כי דיירים נוספים בבית ביצעו ו/או בקשו לקדם עבודות דומות וכי השינויים אותם היא מבקשת לבצע עולים כדי שמוש סביר ברכוש המשותף.

5. ביום 06.09.06 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם ובו ביום נרשם דו"ח ביקור שהועבר לצדדים והמפרט את הנתונים הרלוונטיים. דו"ח הביקור במקום מצורף לפסק הדין ומהווה חלק בלתי נפרד מעובדותיו. יחד עם זאת בפסה"ד אחזור על נתונים שעלו בביקור במקום ככל שיהיו רלוונטיים לתוצאות פסק דין זה.

6. בהסכמה דיונית הגישו הצדדים סיכומי טענות. התובעים בכתב והנתבעת בע"פ. התובעים מזה חזרו על עיקרי כתב התביעה והדגישו את ההנמקות הבאות: פתיחת הדלת המבוקשת ואטימת הפתח הקיים יפגעו במראה חזית הבית ואילו בניית משטח מרוצף ומדרגות יהא בהם כדי להפוך את הקרקע האמורה לקרקע המשמשת בלעדית את הנתבעת. אופי השימוש החדש בשטח זה יהא בו כדי לפגוע בדירות התובעים באשר חדרי השינה שלהם מצויים מעל קרקע זו; הנתבעת נעדרת הסכמות ברוב הדרוש לביצוע שינויים אלו. הנתבעת מזה, שבה וטענה כי דירתה סובלת מרטיבות ובוץ שנגרמים מהקרקע הסמוכה לקיר דירתה וכי רק משטח מרוצף יפטור בעיה זו; ההזנחה שאפיינה חצר זו לעומת משטח מרוצף וגינון שיותקנו על ידה וישפרו מראה הבית; בחינת כל טענותיה לאורה של חובת תום הלב הכללית האוסרת שמוש לרעה בזכות, באופן שאין לקבל כאכסיומה הטענה כאילו רחבה מרוצפת תגרור שינוי בשימוש שיביא ליותר רעש מאשר הטרסות הקיימות, לדיירי הדירות מעל. למפקחת שקול דעת רחב לבחון אופי השימוש המבוקש ברכוש המשותף ולהתערב מקום שההתנגדות בלתי סבירה. עוד נטען ע"י הנתבעת כי יש להקיש דין דומה מסעיף 71 ב(ב) הדן בהרחבת דירה, כשם ששם מתייחס הצורך בקבלת הסכמה מצד מי שביצע בניה דומה כך צריך לראות לעניין התקנת רחבה שמי שביצע עבודה דומה יראו אותו כמסכים.

7. שקלתי את טענות הצדדים, התרשמתי מנתוני הביקור במקום ומצאתי כי דין התביעה להתקבל. אלה נימוקי החלטתי:

(א) עומדת להכרעה השאלה אם התובעים הסכימו לשינויים הנ"ל, או לאיזה מהם, ואם לא הסכימו- האם בכל זאת רשאית הנתבעת לבצעם מכוח זכות העומדת לה בדין.

– על הבית הנדון חל התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, אשר בסעיף 2א שבו קובע לאמור: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף...אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"

– סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי "החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".

– השינויים שמבקשת הנתבעת לבצע, כפי שפורטו בסעיף 1 א-ד לעיל, מהווים כולם 'פגיעה' כמשמעותה בסעיף שצוטט מעלה. פגיעה מעין זו, הופכת כשרה אם באה עליה הסכמת כל בעלי הדירות האחרים בבית או למצער הסכמת האסיפה הכללית ברוב דעות.

– בנדון זה ראה ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו (3) 78 וכן ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המירשם, פד"י לד (2) 807, שם נפסק כי מקום שנדרשת הסכמת בעל דירה לכל נושא הנוגע לרכוש המשותף, ההסכמה חייבת להיות חד-משמעית, מפורשת, ספציפית וברורה כדי שתחייב את נותנה. אין חולק וגם לא נטען, כי כאן לא ניתנו הסכמות העונות על התנאים הנ"ל.

– אליבא דידם של התובעים (מה שכאמור לא הוכחש ע"י הנתבעת) נתנו הסכמתם בכתב רק 4 בעלי דירות מ-9, כאשר ה-5 הנוותרים חלקם מתנגדים במפורש וחלקם נמנעו מלהסכים. לאור האמור אין חולק כי לנתבעת לא עומד אף לא רוב בעלי דירות לענין שינוי זה.

(ב) אפילו היתה באמתחתה של הנתבעת הסכמה של רוב בעלי הדירות, לדעתי חל על המקרה הנדון גם סעיף 2ב' לתקנון המצוי ולפיו: "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת". לדעתי פתיחת פתח יציאה בקיר חיצוני יש בו משום פגיעה בדירות עליהן השינוי עשוי להשפיע, במקרה זה גם דירות התובעים. משכך שומה היה על הנתבעת לקבל הסכמתם של בעלי הדירות האלה. בהעדר הסכמה כאמור לא קמה לנתבעת זכות, ואפרט:

(ג) אותה טרסה נשוא הדיון המצויה במפלס נמוך ממפלס השביל המוביל אל הבית, כיום, הינה הכרח בשל המבנה הטופוגרפי של החלקה ואינה משמשת שימוש כלשהו את דיירי הבית. פתיחת דלת לכיוון הטרסה, בניית

מדרגות משביל הגישה לבית אלי כניסה זו ובניית רחבה וגינון סביב אותה הכניסה יש בהם כדי להפוך חזית זו מחזית בעלת סממנים של עורף שקט ובלתי שמיש לכניסה ראשית של דירה. הרחבה הבנויה תאפשר שימוש נוח יותר לישיבה, משחק וארוח. בדין טוענים בעלי הדירות המתנגדים כי תופר שלוותם וחדרי השינה שלהם המצויים מעל טרסה זו יהיו חשופים לרעש רב יותר מאופי השמוש החדש הנובע מהשינוי.

(ד) טענת הנתבעת כי בניית רחבה וטיפול הטרסה יש בה כדי לשפר חזות הבנין וכי מכוח הלכות תום הלב ואסור שימוש לרעה בזכות יש להתיר לה המבוקש, שיש בו אך כדי לשפר מראה הבית, הינה ענין לאסיפה הכללית לדון בו ולהחליט מהו המראה הרצוי להם, שכן לא הרי טעמו האישי של דייר אחד בבית כהרי טעמו האישי של דייר אחר.

(ה) טענת הנתבעת ככל שהינה נוגעת לעקרונות החלים לפי הלכות תום הלב, אף היא אינה עולה בקנה אחד עם שנקבע בפסיקה. פסק-הדין המנחה (על אף שעובדות המקרה שם קיצוניות יותר) הינו רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פד"י נה(1), 199. כבוד השופט טירקל כתב את חוות-דעת הרוב בפסק-הדין האמור, ובפיסקה 17 לחוות-דעתו מנה ארבעה שיקולים עיקריים אשר ראוי כי ינחו את הפעלתו של שיקול הדעת כאשר באים להגביל את בעל זכות הקנין מלממש את זכותו:

"השיקולים העיקריים אשר לדעתי ראוי שינחו את הפעלתו של שיקול הדעת בבואנו להגביל את בעל זכות הקנין מלממש את זכותו ... השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה, השיקול השני הוא עצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה, השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות, השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין ... ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית-המשפט עד בלי השאר לו שריד".

ובהמשך -

" ... נראה לי כי יש להיזהר מהרחבה יתרה של שיקול הדעת כאשר מדובר במניעת מימושן של זכויות קנין ... זאת בעיקר כאשר הפעלתו של שיקול הדעת מתבקשת כדי לכבול את ידיו של בעל הזכות ולמנוע ממנו להתגונן מפני פגיעה שלא כדין בזכותו ..."

(ז) בחינת כוונותיה של הנתבעת לשינויים ברכוש המשותף מעלה כי לחלוטין אינן עולות בקנה אחד עם מימוש זכויות קנייניות בתום-לב במשמעות שנוצקה למונח זה בפסק-הדין הנ"ל. עסקינן בפגיעה קבועה בתובעים-בעלי זכות הקניין ככל שהדבר נוגע למשך הפגיעה כמו גם לעוצמתה ולא נראה כי מניעתה תגרור פגיעה משמעותית בנתבעת שלדירתה קיימת זה מכבר כניסה נפרדת בסמיכות למקום המבוקש

(ז) ב"כ הנתבעת מנסה בסיכומיו להיבנות מפגיעות שביצע בעל דירה אחרת ברכוש המשותף. כבר נפסק בענין זה כי: "...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם." (ע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פד"י לו (2) 445. והגיונם של הדברים בצידם, שכן אפשר שהשינוי האחר משליך על חזיתות אחרות, על דירות שבעליהן נתנו הסכמתם, על חדר מדרגות (להבדיל מדירה) וכד'.

(ח) ב"כ הנתבעת מבקש גם ללמוד מקל וחומר, כי אם לצרכי הרחבת דירה רואים את מי שבנה בניה דומה כמסכים לבניה של האחר, לא כל שכן, יראו מי שבנה רחבה בשטח שהינו רכוש משותף כמסכים לבניה דומה של רחבה ע"י האחר. ולא היא; לא הרי מימוש זכות עפ"י תיקון 18 לחוק המקרקעין כהרי תפיסת חזקה ייחודית ו/או שינוי בתחומי הרכוש המשותף. הזכות עפ"י תיקון 18 מלווה בזכויות שכנגד ובמערכת איזונים שלימה המגנה על יתר בעלי הדירות. מה שאין כן כאן מקום שמדובר בשינויים ברכוש המשותף.

(ט) עובדת היות הקרקע בסמיכות לדירת הנתבעת בהכרח מביאה לכך שבשל הנגישות והקירבה הפיזית, דירת הנתבעת יכולה להנות יותר משמוש בקרקע זו מיתר בעלי הדירות בבית, ואולם פתיחת פתח יציאה אל אותה הקרקע כמו גם בניית מדרגות לשם ורחבה יש בהם כדי למנוע שימוש כלשהו של בעלי הדירות האחרים באותה הקרקע, שכן מי מדיירי הבית יהיו לשבת ו/או לעשות שימוש ברחבה שנבנתה ע"י הנתבעת ונמצאת בסמוך לכניסה לביתה. שינוי זה אותו מבקשת הנתבעת לבצע באותה הקרקע יש בו גם כדי ליצור מראית עין של תפיסת חזקה ייחודית שלה בקרקע.

8. לאור האמור דינם של השינויים המבוקשים נשוא הליך זה נחרץ לשבט.

9. טענות הנתבעת בדבר רטיבות הנגרמת לדירתה, נטענה בעלמא בכתבי הטענות ולא הוכחה. אינני קובעת מסמרות בענין זה. אם אכן דברים בגו עומדת לנתבעת

הזכות לפנות לנציגות הבית בדרישה לפתרון הבעיה ובמקרה הצורך גם עומדת לה הזכות לפנות לערכאות.

10. בנסיבות ההיתר שבפני וההסכמות או העדרן, כפי שהוכחו לי, אני מקבלת את התביעה ונותנת נגד הנתבעת צו מניעה קבוע האוסר על פריצת פתח בחזית המערבית והתקנת גגון מעליו ועל התקנת מדרגות משביל הבית אלי כניסה זו וכן על בניית הרחבה, כמבוקש

11. הנתבעת תשא בהוצאות התובעים ביחד בסך של - 6,000 ₪ כולל הוצאות משפט, שכר-טרחת עורך-דין ומע"מ. אם הסכום לא ישולם בתוך 20 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (15.05.06) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ד' יח' בתמוז תשס"ז (04.07.07)

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין